

CONTRATTO DI APPALTO (il “Contratto”)

TRA

Prologis Italy LXIX S.r.l. unipersonale, con sede legale in Milano (MI), Via Marina 6, 20121, P.IVA capitale sociale Euro 10.000,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 12522390967, rappresentata dall’Ing. Sandro Innocenti, debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente Contratto (la “**Committente**”);

da una parte

E

Buildtech S.r.l.s., con sede a Lodi (LO), in Viale Pavia 16, Codice Fiscale e P.IVA 09690170965, Registro Imprese Lodi (REA LO 1475834) Capitale Sociale Euro 40'000,00, rappresentata dal Sig.ra Elisa Esposti (l’“**Appaltatore**”);

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- a) la Committente è concessionaria di diritto di superficie di un terreno sito in Milano e individuato catastalmente come segue: foglio **443**, mappale **379** e foglio **487**, mappale **182** (il “**Terreno**”), che utilizzerà per la realizzazione di un magazzino esistente ad uso logistico (avente le caratteristiche tecniche specificate appresso) e realizzazione dei relativi parcheggi auto, viabilità, piazzali e locali tecnici, il tutto meglio identificato nelle planimetrie qui accluse *sub Allegato A*;
- b) in data 29/12/2023 è stata protocollata la SCIA pratica SUE prot. n. 12138950964-27122023-1754 (il “**Permesso di Costruire**”), ai fini dell’edificazione del magazzino sul Terreno di cui sopra; in data 17/02/2026 è stata comunicata l’efficacia della SCIA;
- c) i requisiti antincendio del medesimo magazzino, così come indicati nel progetto di prevenzione incendi e relativo parere del comando dei Vigili del Fuoco - come da progetto - sono qui acclusi *sub Allegato C*;
- d) nello specifico, è intenzione della Committente realizzare e completare - entro il **30/11/2026** - un immobile ad uso logistico che avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
 - a. superficie lorda di pavimento complessiva pari a circa 10.680,00 mq. ad uso deposito;
 - b. superficie lorda di pavimento complessiva pari a circa 1.120,00 mq. ad uso uffici;
 - c. superficie del terreno pari a circa 16.130,00 mq. (il “**Complesso Logistico**”);
- e) l’Appaltatore è a conoscenza che l’appalto dovrà essere gestito secondo quanto previsto dalla norma e dal “Manuale ISO 14001 per i fornitori” e relativi allegati; nella fattispecie sarà onere dell’Appaltatore compilare, con cadenza settimanale il modulo qui accluso *sub Allegato E*;
- f) l’appaltatore è a conoscenza che la Committente ha elaborato un protocollo di tutela in materia di ambiente, della salute e della sicurezza (*sub Allegato F*) che l’appaltatore è tenuto a rispettare; l’appaltatore è altresì a conoscenza che la Committente utilizzerà una propria piattaforma “Safety Mojo/Avetta” per la verifica dei documenti inerenti la sicurezza e l’approvazione degli accessi in cantiere;
- g) l’Appaltatore è a conoscenza che la Committente, tramite separato contratto di appalto, ha affidato alla società “F-Ingegneria S.r.l.” (“**F-ING**”) la progettazione esecutiva a esclusione delle strutture prefabbricate, la gestione del cantiere di costruzione del Complesso Logistico - nel rispetto delle tempistiche contrattuali, conferendo a F-ING pieni poteri decisionali e gestionali nei confronti dell’Appaltatore (inclusa l’organizzazione delle lavorazioni, la gestione delle tempistiche, la sicurezza di cantiere, etc.);

- h) l'Appaltatore si è dichiarato disponibile a realizzare l'Opera (come di seguito definita), dichiarando di disporre della capacità giuridica ed imprenditoriale, delle risorse finanziarie, dell'organizzazione, dei mezzi e dell'esperienza necessari all'esecuzione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto stesso;
- i) la Committente e l'Appaltatore (congiuntamente, le “**Parti**” e, singolarmente, una “**Parte**”) hanno raggiunto un accordo circa le condizioni e i termini dell'appalto relativo alla realizzazione dell'Opera (come di seguito definita) che intendono, pertanto, perfezionare sulla base delle pattuizioni contenute nel presente Contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse ed i seguenti allegati (gli “**Allegati**”) fanno parte integrante del presente Contratto, nel dettaglio quelli catalogati come “Informativo”, hanno solamente lo scopo di rendere edotto l'Appaltatore sulle modalità di realizzazione dell'intera Complesso Logistico:

Allegato A	Planimetria del Terreno;
Allegato C	Progetto di Prevenzione Incendi;
Allegato E	Manuale ISO 14001 per fornitori + Scheda di compilazione materiali per ISO14001;
Allegato F	Obblighi degli appaltatori in materia di ambiente, salute e sicurezza;
Allegato 3.1.1	Progetto di cui al Permesso di Costruire, modello geologico e rilievo topografico;
Allegato 3.1.1a	Progetto di Variante
Allegato 3.2.2	Capitolato delle Opere;
Allegato 4	Elenco generico dei collaudi;
Allegato 5.2	Modello Schede Tecniche dei Materiali;
Allegato 6.1	Descrittivo dell'Opera;
Allegato 9.2	Offerta dell'Appaltatore;
Allegato 10.1	Programma Lavori;
Allegato 14.1	Copia polizze assicurative R.C.T. + R.C.O.;
Allegato 16.1	Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

In caso di discrepanza tra gli Allegati e il Contratto, prevarranno le pattuizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per le opere di **Movimento terra e Opere in C.A.** (di seguito le “**Opere**” o “**Opera**”), così come meglio individuate e descritte nei seguenti documenti: Capitolato delle Opere “Allegato 3.2.2”, Descrittivo dell'Opera “Allegato 6.1”, Offerta dell'Appaltatore “Allegato 9.2”.

2.2. L'Opera dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dal Progetto Definitivo, come sopra definito, dai progetti esecutivi rilasciati da F-ING ed approvati dalla direzione lavori, e seguendo le indicazioni che potranno essere fornite dalla Committente e/o F-ING ai sensi del presente Contratto.

A tali fini, l'Appaltatore dichiara e riconosce:

- (i) di essere a piena conoscenza dello stato di fatto, nonché di ogni altro elemento influente o che potrebbe influire sull'esecuzione dell'Opera;
- (ii) di aver esaminato e di essere a piena conoscenza di tutta la documentazione allegata al presente contratto, restando inteso che eventuali errori od omissioni nel Progetto Definitivo che dovessero emergere nel corso dell'ulteriore attività di progettazione e/o di esecuzione di F-ING, di scarsa rilevanza, non limiteranno le attività dell'Appaltatore, che procederà con la progettazione esecutiva della propria Opera, oggetto del presente Contratto, rispettando il Programma Lavori (come di seguito definito) a perfetta regola d'arte e in conformità con la normativa applicabile, con il Progetto Definitivo e con il presente Contratto;
- (iii) di aver tenuto attentamente in considerazione le misure di sicurezza e le restrizioni imposte dalle autorità competenti, volte a contenere la diffusione del COVID-19 (ivi incluse le misure di sicurezza da attuare ai sensi dei protocolli ministeriali e del Piano di Sicurezza e Coordinamento), nonché l'impatto che tali misure e restrizioni possono avere nell'esecuzione dell'Opera e nella fornitura dei materiali e delle attrezzature da utilizzare o installare e i relativi costi associati. Alla luce di quanto precede, le Parti si danno atto che le predette misure e restrizioni imposte dall'autorità non saranno considerate, pertanto, evento di Forza Maggiore;
- (iv) di aver acquisito ed esaminato tutta la documentazione amministrativa, regolamentare e tecnica ad oggi prodotta la cui conoscenza è necessaria ai fini dell'esatto adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

2.3. La Committente ha il diritto di scorporare una o più delle forniture indicate nel Descrittivo delle Opere **Allegato 6.1** e nel documento di Offerta dell'Appaltatore **Allegato 9.2**, a suo insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa opporre rifiuto solo per giusta causa, seguendone direttamente l'esecuzione. In questo caso la Committente e/o F-ING, anche a mezzo della propria Direzione Lavori, coordinerà un incontro tra l'Appaltatore e l'impresa esterna affinché si addivenga a un programma lavori combinato (il "**Programma Lavori Combinato**") che - coinvolgendo nella maniera più opportuna tutti gli appaltatori coinvolti nella costruzione del Complesso Logistico - rispetti il Termine per l'Ultimazione dell'Opera (come di seguito definito).

ARTICOLO 3. SVILUPPO DEL PROGETTO

3.1. Progettazione Esecutiva

3.1.1. L'Appaltatore si impegna:

- (i) a verificare e a far proprio il Progetto Definitivo accluso al presente Contratto Allegato 3.1.1, Allegato C e Allegato 6.1.
- (ii) redigere il progetto esecutivo delle Opere, corredato di tutti i dettagli esecutivi e di tutta la documentazione certificativa relativi all'Opera (i "**Progetti Esecutivi**"), che dovranno comprendere almeno i seguenti documenti:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche e di calcolo;
- elaborati grafici delle strutture, contenenti tutti i dettagli utili al controllo della posa in cantiere;
- calcoli esecutivi della pavimentazione
- cronoprogramma di dettaglio (sia di produzione che di montaggio) sulla base del Programma Lavori redatto da F-ING (Allegato 10.1);

- ogni altro documento necessario a descrivere dettagliatamente le soluzioni tecniche esecutive proposte dall'Appaltatore.

I Progetti Esecutivi dovranno essere sviluppati sulla base concettuale e sulle scelte progettuali contenute nel Progetto Definitivo, nel Capitolato delle opere, e dovranno essere consegnati alla Committente e/o F-ING per approvazione secondo il *timing* concordato tra le Parti.

3.1.2. La Committente e/o F-ING, in accordo con l'Appaltatore, potrà proporre le proprie determinazioni e proposte di modifica dei Progetti Esecutivi entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui i Progetti Esecutivi stessi le saranno stati consegnati dall'Appaltatore. Entro 3 (tre) giorni, l'Appaltatore sarà tenuto a modificare i Progetti Esecutivi allo scopo di riflettere le determinazioni e proposte di modifica della Committente e/o F-ING. Rimane inteso che dette proposte di modifica potranno essere determinate non solamente dalla mancata conformità di detti Progetti Esecutivi alle previsioni del Progetto, del presente Contratto e della normativa applicabile, ma anche per sopravvenute e ragionevoli necessità della Committente e/o F-ING. L'Appaltatore sarà tenuto a sottoporre nuovamente i Progetti Esecutivi alla Committente e/o F-ING nei tempi e nelle modalità concordate. L'Appaltatore si impegna a non modificare i Progetti Esecutivi senza il preventivo accordo e assenso scritto della Committente e/o F-ING.

3.2. Progettazione Costruttiva

3.2.1. L'Appaltatore si impegna a redigere il progetto costruttivo e di cantiere (il "***Progetto Costruttivo***"), che dovrà comprendere almeno i seguenti documenti:

- tavole di dettaglio;
- ogni altro documento necessario a descrivere dettagliatamente le soluzioni tecniche esecutive proposte dall'Appaltatore.

3.2.2. Il Progetto Costruttivo dovrà essere sviluppato sulla base del Progetto Esecutivo elaborato da F-ING, del Capitolato delle Opere qui acclusi al presente Contratto quale **Allegato 3.2.2** e dell'offerta di cui all'allegato 9.2.

3.3. Assunzione di responsabilità

3.3.1. L'Appaltatore dichiara e riconosce che, indipendentemente dal fatto che i Progetti Esecutivi ed il Progetto Costruttivo siano redatti allo scopo di soddisfare le esigenze della Committente e/o F-ING - nonché alla luce delle indicazioni che potranno essere fornite da quest'ultima - detti progetti saranno considerati a tutti gli effetti progetti redatti dall'Appaltatore (o dai tecnici direttamente incaricati da quest'ultimo); conseguentemente, l'Appaltatore assumerà ogni responsabilità in relazione a detti progetti ed ai loro contenuti anche in relazione alla loro conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

4.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla realizzazione dell'Opera con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari, e di sostenere tutti gli oneri relativi agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto. In particolare, ferme restando le rimanenti disposizioni del presente Contratto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) predisporre gli impianti, le attrezzature e i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dell'Opera, ivi comprese le necessarie opere provvisoria;
- b) approvvigionare adeguatamente i materiali necessari per l'esecuzione dell'Opera nel rispetto del Programma Lavori (come in seguito definito);

- c) provvedere alla custodia dei materiali ed attrezzature per la realizzazione dell'Opera fornendo container di stoccaggio, verifica periodica delle quantità stoccate e prevedendo adeguate coperture assicurative per danni e furto;
- d) In caso di prove sui materiali richieste dal Collaudatore (o dal Consulente Tecnico incarico dalla Proprietà) a causa di carenze riscontrate nella documentazione progettuale fornita ai fini del Collaudo della pavimentazione stessa, il costo di tali prove si riterrà a totale carico dell'Appaltatore;
- e) sicurezza di cantiere tramite la piattaforma "Safety Mojo/Avetta";
- f) tenere con frequenza settimanale le riunioni di cantiere con la Committente e/o F-ING, il Direttore dei Lavori (come in seguito definito), il Rappresentante dell'Appaltatore (come in seguito definito) e con rappresentanti di una o più tra le eventuali imprese sub-appaltatrici e redigere verbale della riunione, opportunamente corredato da report fotografico e cronoprogramma; l'assenza o ritardo immotivati alla riunione settimanale di cantiere comporterà l'applicazione di una penale pari a **150,00 €** (Centocinquanta,00 Euro) da detrarsi sul successivo S.A.L. così come definito al successivo par. 9.2.;
- g) disporre in cantiere di idonee e qualificate figure professionali in funzione delle necessità delle singole fasi di esecuzione dell'Opera, assicurandone la disciplina, fermo restando che - a tal fine - F-ING avrà piena facoltà di provvedere (anche d'intesa con la Committente) alla rimozione e/o sostituzione di quelle maestranze necessarie per la realizzazione dell'Opera ritenute inadeguate. Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che la Committente e/o F-ING avranno la predetta facoltà anche nei confronti di quelle maestranze incaricate da eventuali sub-appaltatori;
- h) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- i) adottare quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti e quanto suggerito dalla pratica al fine di prevenire ed evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere ed a terzi;
- j) adottare, nell'esecuzione dell'Opera e nella gestione del cantiere, i provvedimenti e le cautele necessarie e previste per legge per garantire la vita, l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, mobili ed immobili anche esistenti, ove viene effettuato l'intervento;
- k) ferme restando le altre disposizioni previste al riguardo nel presente Contratto, provvedere alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dell'Opera in conformità al Progetto ed alle normative vigenti, nonché provvedere alla redazione di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento (o aggiornamento) di certificati che siano necessari - o richiesti dalla Committente e/o F-ING - per rendere l'Opera pienamente fruibile e a norma di legge;
- l) provvedere, in accordo con la Committente e/o F-ING, alla consegna dell'Opera entro i termini di cui al Programma Lavori (Allegato 10.1);
- m) prima delle operazioni di collaudo, previo espletamento delle relative pratiche propedeutiche da parte dell'Appaltatore, redigere tutta la documentazione di propria competenza necessaria per l'ottenimento del certificato di agibilità;
- n) gestire lo sgombero del cantiere a lavori ultimati da ogni tipo di materiale e assicurare la pulizia giornaliera del cantiere di propria competenza, sia al termine che durante l'esecuzione dell'Opera; qualora tale disposizione non venga attesa sarà a discrezione della Committente e/o F-ING provvedere in autonomia alla pulizia del cantiere e ripartire alla imprese presenti tale spesa;

- o) coordinare le attività di progettazione ed esecuzione dell'Opera con la Committente e/o F-ING nonché con il Direttore Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (come in seguito definito), il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (come in seguito definito) e con il Responsabile dei Lavori (come in seguito definito), e garantire a questi il necessario supporto e ottemperare con massima attenzione e cura alle direttive da questi impartite;
- p) garantire le persone, i mezzi, le strumentazioni e l'assistenza necessaria all'espletamento dei collaudi intermedi e finali dell'Opera, di cui all'elenco Allegato 4;
- q) procedere con l'emissione della documentazione, a firma di tecnico abilitato, utile al Committente ed a F-ING per l'ottenimento del collaudo dell'Opera e relativa emissione di certificati - che dovranno essere consegnati alla Committente e/o F-ING - debitamente firmati e timbrati dai professionisti incaricati su indicazione congiunta delle Parti e a costi e spese dell'Appaltatore. Le operazioni di collaudo e prove dovranno essere eseguite secondo norme di riconosciuta validità;

4.2. Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, l'obbligo dell'Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle attività di cui al presente Contratto non potrà essere in alcun caso sospeso o dilazionato.

ARTICOLO 5 – MATERIALI

5.1. I materiali e le attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'Opera dovranno essere delle migliori qualità e marche, e dovranno essere conformi alla normativa applicabile e dotati di tutte le relative certificazioni. Si rimanda, con particolare attenzione, al vademecum tecnico di cui all'All. 3.2.2 di contratto ed alle prescrizioni in esso contenute.

5.2. La natura e la qualità di tutti i materiali ed attrezzature utilizzati per la realizzazione dell'Opera dovranno essere dettagliatamente specificati all'interno della documentazione progettuale esecutiva che verrà fornita dall'Appaltatore, che dovrà essere corredata di tutti i certificati, schede di produzione, ecc.

5.3. Con idoneo anticipo rispetto alla data di messa in opera contenuta nell'Allegato 10.1, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente e/o F-ING, per approvazione il Progetto Esecutivo completo per la realizzazione dell'Opera, nonché tutta la documentazione comprovante la relativa certificazione.

5.4. La Committente e/o F-ING sarà tenuta a comunicare per iscritto all'Appaltatore le proprie determinazioni e proposte di modifica entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui le stesse le saranno state consegnate dall'Appaltatore. In caso di mancata comunicazione da parte della Committente e/o F-ING entro detto termine, il Progetto si intende come ancora non approvato. L'Appaltatore sarà tenuto, entro i successivi 5 (cinque) giorni, a modificare il Progetto allo scopo di riflettere le determinazioni e proposte di modifica. Rimane inteso che le proposte di modifica potranno essere determinate solamente dalla mancata conformità dei materiali ed attrezzature di cui alle Specifiche contenute nel fascicolo di Progetto esecutivo ed ai requisiti di cui al presente Contratto.

5.5. La Committente e/o F-ING - ove ritenesse il Progetto Esecutivo conforme alle proprie determinazioni e proposte di modifica - sarà tenuta, a propria volta, ad approvare le stesse per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento del Progetto stesso modificato come sopra indicato. In caso di mancata comunicazione entro detto termine, il Progetto si intenderà come ancora non approvato dalla Committente e/o F-ING.

5.6. Nessun materiale o attrezzatura potrà essere messo in opera prima che la relativa Scheda Tecnica dei Materiali sia stata approvata da parte della Committente e/o F-ING ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ed in caso di violazione la Committente e/o F-ING avrà il diritto di pretendere la rimozione immediata del relativo materiale o attrezzatura. La Committente e/o F-ING avrà, comunque, il diritto di pretendere l'immediata rimozione di qualsiasi materiale o attrezzatura che dovesse essere messa in opera in violazione della relativa Scheda Tecnica dei Materiali approvata dalla Committente e/o F-ING.

5.7. Qualsiasi modifica dei materiali o dell'attrezzatura, rispetto a quanto indicato nel fascicolo Progettuale approvato dalla Committente e/o F-ING, dovrà essere preventivamente approvata mediante sottoscrizione di una nuova Scheda Tecnica dei Materiali all'uopo consegnata da parte dell'Appaltatore, insieme a tutta la documentazione comprovante la relativa certificazione.

5.8. La Committente e/o F-ING potrà rifiutare la modifica dei materiali o attrezzature soltanto qualora i materiali e le attrezzature sostitutive proposte dall'Appaltatore non siano conformi ai requisiti di legge, ovvero di cui al presente Contratto.

5.9. Resta inteso che la modifica dei materiali ed attrezzature, effettuata con le predette modalità, non costituirà causa di proroga dei termini di cui al Programma Lavori (Allegato 10.1), ivi compreso il Termine per l'Ultimazione dell'Opera (come di seguito definito).

5.10. In nessun caso, la sostituzione di materiali ed attrezzatura comporterà una variazione del Corrispettivo (come in seguito definito). Qualsiasi aumento di costi conseguente ad una tale sostituzione sarà unicamente a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

6.1 Quale corrispettivo per l'esecuzione dell'Opera, la Committente corrisponderà all'Appaltatore l'importo fisso, onnicomprensivo ed a *forfait* di Euro **1.200.000,00** (Euro **Unmilione duecentomila,00**) (il "**Corrispettivo**"), oltre imposte applicabili. In conformità all'articolo 100, comma 1, ed articolo 26, comma 5, del Testo Unico Salute e Sicurezza, le Parti dichiarano che i costi per la sicurezza, già inclusi nel Corrispettivo, sono pari a 2%, in conformità a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

6.2 Il Corrispettivo si intende fisso ed invariabile, anche in deroga al disposto dell'articolo 1660 del Codice Civile, nonché dell'articolo 1467 del Codice Civile, accettando pertanto l'Appaltatore la relativa alea dopo aver compiuto - prima della data odierna - ogni verifica a tal fine necessaria. In particolare, l'Appaltatore si impegna a consegnare la stessa Opera finita a regola d'arte ed in conformità con le specifiche del progetto esecutivo che verrà redatto dall'Appaltatore sulla base del progetto definitivo elaborato da F-ING e del Capitolato delle Opere.

6.3 Il Corrispettivo - che l'Appaltatore dichiara espressamente di ritenere remunerativo - costituisce il corrispettivo onnicomprensivo di qualsiasi margine, costo, onere e/o spesa da sostenersi e/o sostenuta dall'Appaltatore per l'esecuzione a regola d'arte dell'Opera, incluso tutto quanto sarà necessario od opportuno per completare l'Opera e sgomberare il cantiere - anche se tali ulteriori attività non fossero indicate nei documenti contrattuali - conformemente al presente Contratto ed ai suoi documenti contrattuali, nel rispetto della legge applicabile. Sono altresì comprese tutte le attività, cautele ed azioni atte a garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza ai sensi della legge applicabile, con particolare riferimento al Testo Unico Salute e Sicurezza. Pertanto, il Corrispettivo rimane fisso ed invariabile, fatta esclusivamente eccezione per quanto previsto nel presente Contratto.

6.4 L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto - nella determinazione del Corrispettivo - di tutti gli obblighi ed oneri espliciti ed impliciti che, ai sensi del presente Contratto e di tutti gli Allegati, sono a proprio carico, assumendone la relativa alea. L'Appaltatore dichiara altresì di aver tenuto conto - nella determinazione del Corrispettivo - di tutti gli obblighi ed oneri espliciti ed impliciti derivanti dalla modalità di consegna alla Committente dell'Opera.

6.5 L'Appaltatore dichiara di essere pienamente qualificato ad eseguire l'Opera ai sensi del presente Contratto.

ARTICOLO 7 - VARIANTI

7.1. L'Appaltatore accetta sin d'ora di eseguire Varianti Necessarie e Varianti Discrezionali (come *infra* definite), anche ove esse eccedano - dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo - uno o più dei limiti di cui agli articoli 1660 e 1661 del Codice Civile. L'Appaltatore non potrà apportare alcuna variante ai lavori,

se non in conformità al presente articolo 7. Ove si verifichi una incongruenza o discrepanza tra eventuali richieste della Committente, il Permesso di Costruire / Convenzione o altri permessi, licenze, autorizzazioni ottenute in relazione ai lavori, tale incongruenza o discrepanza sarà considerata a tutti gli effetti una Variante Necessaria (come di seguito definita).

7.2. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire:

- (a) le varianti che siano necessarie alla corretta realizzazione dei lavori a regola d'arte, in conformità alla normativa applicabile ed al Progetto, anche se derivanti da mutamenti legislativi e/o da eventuali prescrizioni impartite in corso d'opera da parte degli enti competenti (le “***Varianti Necessarie***”); e
- (b) le varianti diverse dalle Varianti Necessarie, richieste dalla Committente e/o F-ING in sede di realizzazione dei lavori, ovvero proposte per iscritto dall'Appaltatore, anche se inerenti la progettazione esecutiva, ed accettate (le “***Varianti Discrezionali***” e, congiuntamente alle Varianti Necessarie, le “***Varianti***”).

7.3. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, emerga la necessità di eseguire Varianti Necessarie o venga comunicata la richiesta di Varianti Discrezionali, l'Appaltatore stesso dovrà comunicare alla Committente e/o F-ING:

- (a) contestualmente all'invio della proposta di Variante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore richieda una Variante; ovvero
- (b) entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta della Committente e/o F-ING, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore riceva una richiesta di Variante,

la quantità dei materiali necessari, i relativi prezzi unitari, nonché i tempi di realizzazione previsti ed i costi previsti, restando comunque inteso che nessuna Variante potrà essere eseguita senza il preventivo consenso scritto della Committente e/o F-ING.

7.4. Qualora sia stata disposta e concordata una Variante Discrezionale e/o una Variante Necessaria, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirla ed il Termine per l'Ultimazione dell'Opera, se necessario, verrà automaticamente posticipato come concordato in buona fede tra le Parti.

7.5. I costi relativi alle Varianti Necessarie saranno interamente a carico dell'Appaltatore e rientrano, pertanto, nel corrispettivo.

7.6. Le Parti concorderanno il prezzo delle Varianti Discrezionali sulla base dei prezzi unitari del listino “Prezzi informativi delle opere edili” edito dalla Camera di Commercio di Milano o da altro sito istituzionale.

7.7. Le Parti convengono sin d'ora che sarà espressamente esclusa l'applicabilità al presente Contratto dell'art. 1660 Cod. Civ., restando quindi esclusa l'applicazione delle indennità ivi previste, e rinunciando inoltre l'Appaltatore a qualsiasi diritto allo stesso spettante ivi previsto, tranne che per quanto sopra stabilito.

ARTICOLO 8 - DIRETTORE LAVORI, RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORI DELLA SICUREZZA E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

8.1. Direttore Lavori

La Committente dichiara di aver nominato quale Direttore dei Lavori l'Ing. **Gianfranco Flotta**, nato il 24/02/1979 a Cariatì (CS), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna, al n. 7555/A, domiciliato per la carica presso F-Ingegneria, via Gazzani n.8/2, Calderara di Reno (BO) (il “***Direttore dei Lavori***”).

Ferme restando le funzioni specificamente attribuite al Direttore dei Lavori, in generale, ai sensi della normativa applicabile, quest'ultimo sarà responsabile per il coordinamento dell'esecuzione dell'Opera e la sorveglianza sul regolare andamento della stessa. Nelle suddette funzioni, il Direttore dei Lavori ha l'incarico di controllare il perfetto e regolare adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni contrattuali.

8.2. Responsabile dei Lavori

La Committente dichiara di aver nominato quale Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, l'**Ing. Gianfranco Flotta**, come sopra identificato (il "*Responsabile dei Lavori*").

Il Responsabile dei Lavori avrà le funzioni a lui attribuite dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

8.3. Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

La Committente dichiara di aver nominato quale Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, l'**Ing. Gianfranco Flotta**, come sopra identificato (il "*Coordinatore per la Progettazione*" e "*Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori*").

Il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori avranno le funzioni a loro attribuite dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

8.4. Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di aver nominato, quale proprio rappresentante, il Sig. **Lacchini Mattia**, nato a Pavia il 3 Agosto 1996, domiciliato per la carica c/o Buildtech srl con sede a Lodi (LO) viale Pavia 16 (il "*Rappresentante dell'appaltatore*").

Ferme restando le funzioni specificamente attribuite al Rappresentante dell'Appaltatore, in generale, ai sensi della normativa applicabile il Rappresentante dell'Appaltatore avrà il compito di gestire tutte le problematiche del cantiere e di fungere da interfaccia in cantiere tra la Committente, da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra parte.

8.5. Rappresentante della Committente

La Committente dichiara di aver nominato, quale proprio rappresentante, l'**Ing. Giacomo Gambaiani**, nato a Bologna il 26 ottobre 1985, domiciliato per la carica c/o Prologis Managment Srl con sede in Milano (MI), Via Marina 6 (il "*Rappresentante della Committente*").

Ferme restando le funzioni specificamente attribuite al Rappresentante della Committente, in generale, ai sensi della normativa applicabile, il Rappresentante della Committente avrà il compito di gestire tutte le problematiche legate all'Appalto.

8.6 Rappresentante di F-ING

F-ING dichiara di aver nominato, quale proprio rappresentante, l'**Ing. Gianfranco Flotta**, come sopra identificato (il "*Rappresentante di F-ING*").

8.7 Collaudatore delle Strutture

La Committente dichiara di aver nominato quale Collaudatore Strutturale l'Ing. **Vincenzo Decarlo**, nato a Crotone (KR) il 13/09/1970, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Crotone al n. 375/A, domiciliato per la carica presso F-Ingegneria, via Gazzani 8/2, Calderara di Reno (BO) (il "**Collaudatore Strutturale**").

8.7 Collaudatore degli Impianti

La Committente dichiara di aver nominato quale Collaudatore degli Impianti l'Ing. **Gianfranco Flotta**, come sopra identificato (il "**Collaudatore Impianti**").

8.8. Responsabile ISO 14001

L'Appaltatore dichiara di aver nominato per la compilazione dei documenti ISO 14001 il sig. Gennaro Candia nato il 09/04/1973 a Napoli, residente in via A.Tonelli 3-Carpi (MO) (il "**Responsabile ISO14001**").

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI

9.1. Ripartizione dei pagamenti

I pagamenti del Corrispettivo verranno ripartiti secondo il seguente schema ed in base alle disposizioni del presente articolo:

- **90%** del Corrispettivo, corrispondente a Euro **1.080.000,00** + IVA (Euro **Unmilioneottantamila,00**), a seguito di emissione di apposito Stato Avanzamento lavori, che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m.;
- **5%** del Corrispettivo a titolo di garanzia sulla buona esecuzione delle opere, corrispondente a Euro **60.000,00** + IVA (Euro **Sessantamila/00**) entro 6 mesi dal collaudo con esito positivo delle Opere.
- **5%** del Corrispettivo a titolo di Garanzia sulla buona esecuzione delle opere, corrispondente a Euro **60.000,00** + IVA (Euro **Sessantamila/00**) a 12 mesi dal collaudo con esito positivo delle Opere oggetto del presente contratto.

9.2. Stati di Avanzamento Lavori

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi a S.A.L. secondo le modalità indicate nell'art. 9.1, l'Opera è da intendersi ripartita nelle varie voci (le "**Voci d'Opera**") indicate nell'offerta qui acclusa quale **Allegato 9.2**, il quale ripartisce altresì il Corrispettivo in base all'importo dovuto con riferimento a ciascuna singola Voce d'Opera. I S.A.L. saranno redatti dall'Appaltatore mediante apposito documento indicante: (i) le Voci d'Opera rispetto alle quali sono stati eseguiti lavori nel mese in questione, (ii) la percentuale di avanzamento lavori nel mese in questione rispetto a ciascuna Voce d'Opera, (iii) la porzione di Corrispettivo dovuta nel mese in questione per ciascuna Voce d'Opera. Il predetto importo sarà determinato sulla base della percentuale di avanzamento lavori di ciascuna Voce d'Opera rispetto al Corrispettivo delle Singole Voci d'Opera.

I S.A.L. dovranno essere inviati alla Committente e/o F-ING entro 5 (cinque) giorni dalla fine di ciascun mese e dovranno essere approvati o respinti con proposta di variazione delle percentuali, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione degli stessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il

mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Unitamente a ciascuna fattura andranno anche inviate alla Committente e/o F-ING:

- (i) tutte le fatture debitamente quietanzate emesse dagli eventuali subappaltatori e pagate nel periodo di riferimento, secondo le modalità di pagamento concordate tra l'Appaltatore ed i subappaltatori;
- (ii) il DURC aggiornato dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori;
- (iii) ogni certificazione prevista dalla legge applicabile in materia di regolarità nel versamento dei contributi previdenziali in favore dei dipendenti dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori;
- (iv) idonea documentazione (a titolo meramente esemplificativo, il modello di versamento F24) attestante l'esatto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga, in ogni caso, a tenere pienamente manlevata la Committente da qualsivoglia, costo, onere, danno, spesa inerente il mancato assolvimento della summenzionata normativa applicabile e di quella comunque vigente, tempo per tempo, in materia di appalto.

In caso di mancata o incompleta consegna di quanto precede, ovvero nel caso in cui dalla documentazione consegnata dovesse risultare il mancato assolvimento da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi suindicati, la Committente avrà diritto a sospendere - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1460 del Codice Civile - il relativo pagamento, senza applicazione in tal caso di alcun interesse moratorio.

ARTICOLO 10 - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELL'OPERA, SOSPENSIONI, FORZA MAGGIORE

10.1. I lavori per la realizzazione dell'Opera dovranno iniziare ed essere tassativamente ultimati secondo le scadenze di cui all'Allegato 10.1, e comunque entro e non oltre la fine lavori riportata nell'allegato stesso, sempre che le lavorazioni ed opere propedeutiche all'esecuzione delle Opere siano state completate nei tempi stabiliti nel cronoprogramma generale All.10.1. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Committente ed a condividere con F-ING il suo programma delle lavorazioni, entro e non oltre 10 gg dalla firma del presente contratto, che si integri a pieno e rispetti le tempistiche dettate dal programma generale delle lavorazioni qui inserito all'All. 10.1.

Alla data di consegna di cui al Programma Lavori, l'Opera dovrà essere conforme ai capitolati e a tutta la documentazione di Progetto, nonché corredata di tutti i certificati necessari allo svolgimento delle attività specificate in premessa e previste dalla normativa vigente, come meglio dettagliato al successivo art. 12. I lavori relativi alla realizzazione dell'Opera dovranno essere eseguiti seguendo l'ordine previsto dal cronoprogramma di dettaglio di cui al precedente paragrafo 10.1.

10.2. L'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione - salvo cause di Forza Maggiore - sospendere o rallentare l'esecuzione dell'Opera.

10.3. La Committente e/o F-ING avrà la facoltà di comunicare all'Appaltatore eventuali sospensioni temporanee di tutti o di alcuni lavori, per una o più volte, fatto salvo il riconoscimento all'Appaltatore di una proroga dei termini di cui al Programma Lavori, ivi compreso del Termine per l'Ultimazione dell'Opera.

10.4. L'Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di alcuna proroga qualora la sospensione fosse ordinata dalla Committente e/o F-ING per fatti imputabili allo stesso Appaltatore (al fine di evitare dubbi interpretativi, ivi compresi eventuali sub-appaltatori) ovvero decisa dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei Lavori per inadempienza dell'Appaltatore alle norme di sicurezza.

10.5. Ai fini del presente Contratto, costituiscono forza maggiore ("**Forza Maggiore**") tutti gli eventi eccezionali che sono stati denunciati da parte dell'Appaltatore alla Committente - a pena di decadenza - entro 2 giorni dal loro verificarsi (quali ad esempio: le pandemie, ad eccezione delle attuali misure e restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria in corso legata alla diffusione del COVID-19, le catastrofi naturali, le alluvioni, i sabotaggi, le guerre, i sollevamenti popolari, le ribellioni, provvedimenti delle autorità, scioperi nazionali, epidemie, ecc.) che non siano imputabili all'Appaltatore, gli arrechino grave pregiudizio ed i cui effetti egli non abbia potuto prevenire o non possa superare mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. Non saranno quindi considerati cause di Forza Maggiore gli eventi dovuti a cause, pur non imputabili all'Appaltatore, qualora vi sia stato un difetto di previsione e/o di programmazione da parte dello stesso.

10.6. Fermo restando quanto sopra, è convenuto che costituiranno cause di Forza Maggiore quegli eventi che comportassero, come diretta conseguenza, una difficoltà oggettiva nel reperimento dei materiali necessari ai fini dell'esecuzione dell'Opera.

Quanto alle condizioni atmosferiche, resta inteso che queste costituiranno cause di Forza Maggiore soltanto per i giorni in cui (i) il vento sia costantemente superiore o pari ai 50 km/h fra le ore 7.00 e le ore 18.00; oppure (ii) vi sia una precipitazione costante di pioggia superiore o pari a 10 mm fra le ore 7.00 e 18.00; oppure vi sia (o vi sia stata) una consistente nevicata che oggettivamente rallenti i lavori. Le condizioni atmosferiche considerate cause di forza maggiore dovranno essere indicate dall'Appaltatore nel resoconto del cantiere e comunicate alla Committente, la quale potrà porre osservazioni in merito.

10.7. I termini per la realizzazione dell'Opera di cui al Programma Lavori saranno prorogati per un numero di giorni pari ai giorni di sospensione dei lavori attribuibili a cause di Forza Maggiore. Resta inteso che nessun ulteriore importo sarà dovuto dalla Committente all'Appaltatore per la realizzazione dell'Opera entro i termini di cui al Programma Lavori così prorogati.

ARTICOLO 11 - PENALI PER IL RITARDO

11.1. Nel caso in cui l'Appaltatore non completi la realizzazione dell'Opera entro le tempistiche indicate nell'allegato 10.1 – programma di montaggio dell'Appaltatore – (il "**Termine per l'Ultimazione dell'Opera**"), considerando anche le proroghe eventualmente concesse per iscritto ai sensi del presente Contratto, questi dovrà corrispondere alla Committente delle penali pari a:

- Euro **3.000,00 (Tremila/00)** per ogni giorno solare di ritardo rispetto al Termine per l'Ultimazione dell'Opera / Milestone inserite nella lettera di affidamento, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno.

Le penali potranno trovare attuazione a condizione che le lavorazioni ed opere propedeutiche all'esecuzione delle Opere oggetto del presente contratto siano state completate nei tempi stabiliti nel cronoprogramma generale All.10.1 L'Appaltatore sarà tenuto al pagamento delle penali solo per il caso di ritardo nell'esecuzione delle Opere oggetto del presente che non dipendano dal ritardo nell'esecuzione delle opere propedeutiche.

11.2. La Committente avrà facoltà di escutere detta penale, compensando i relativi importi con qualsiasi somma dovuta dalla Committente all'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - COLLAUDO E CONSEGNA DELL'OPERA

12.1. L'Appaltatore, di concerto con la Committente e/o F-ING, concorderà la data in cui il medesimo Appaltatore ritiene di aver ultimato l'Opera, nonché la data e l'ora previste per le operazioni di collaudo (data ed ora che potranno essere modificate su richiesta della Committente e/o F-ING). Le operazioni di verifica e collaudo saranno effettuate alla presenza dell'Appaltatore, del Rappresentante dell'Appaltatore, del Direttore Lavori, della Committente, di F-ING, nonché dei sub-appaltatori e dei loro rappresentanti richiesti dalla Committente e/o F-ING. L'Appaltatore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni di verifica e collaudo mettendo a disposizione la manodopera, i materiali

ed i mezzi necessari che saranno contabilizzati e pagati a cura ed onere del Committente qualora super le due prove eventuali

12.2. L'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente e/o F-ING la seguente documentazione:

Documentazione da fornire prima dell'inizio lavori:

- copia delle polizze assicurative previste *ex art* 14;
- elenco delle imprese che eseguiranno i lavori con indicazione dei rispettivi referenti e recapiti telefonici;
- fascicolo completo di tutta la documentazione riguardante il Progetto Esecutivo;
- ogni altro documento necessario all'esecuzione dei lavori in ottemperanza alle normative vigenti;
- copia del Piano Operativo di Sicurezza;
- documenti di cui al paragrafo 16.2, necessari per la verifica tecnico professionale prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Documentazione da fornire entro la fine dei lavori:

- dichiarazione di fine lavori (parziale/finale);
- documentazione completa progettuale ed *as-built*;
- documentazione utile per contribuire al rilascio della SCIA VVF;
- tutta la documentazione necessaria per legge o richiesta dalla Committente e/o F-ING al fine di ottenere l'agibilità dell'Opera;
- tutta la documentazione e certificati necessari per la presentazione, da parte della Committente e/o F-ING, della domanda per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;
- manuali d'uso e manutenzione afferenti l'Opera ed i relativi impianti, elaborato contenente tutte le manutenzioni previste per legge e dai manuali di uso e manutenzione comprensive la periodicità di esecuzione delle stesse.

Nel caso in cui l'Opera non risulti essere stata eseguita a regola d'arte ed ai sensi del presente Contratto, la Committente e/o F-ING dovrà darne comunicazione scritta all'Appaltatore indicando i vizi e/o le difformità riscontrate. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire i lavori di rimedio, sostenendone i relativi oneri, entro il termine che sarà stabilito dalla Committente e/o F-ING. L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione dei lavori di rimedio; a seguito del ricevimento di tale comunicazione, si darà luogo ad una nuova verifica e collaudo dei lavori e, qualora questi fossero riscontrati privi di vizi e/o difformità, il Direttore dei Lavori provvederà ad emettere il certificato di collaudo positivo relativamente ai lavori (il “***Certificato di Collaudo Positivo***”). L'Opera si intenderà ultimata - al fine del rispetto del Termine per l'Ultimazione dell'Opera di competenza dell'Appaltatore - alla data di emissione del rispettivo Certificato di Collaudo Positivo.

12.4. L'Opera si considererà accettata dalla Committente e/o F-ING solo con il rilascio del relativo Certificato di Collaudo Positivo, e dovrà essere consegnata alla Committente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di emissione del Certificato stesso. Alla consegna sarà redatto e sottoscritto dalle Parti un apposito verbale di consegna delle opere ultimate (il “Verbale di Consegna”). Solo e unicamente dalla data del Verbale di Consegna decorreranno i termini per la liberazione dell'importo trattenuto a garanzia dalla Committente.

12.5. Resta inteso che il rilascio dei Certificati di Collaudo Positivo non esonera l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità relative all'Opera sancite dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui gli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1. La Committente ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, fermo restando l'obbligo della Committente di pagare i lavori già eseguiti per la realizzazione dell'Opera come previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

13.2. In caso di scioglimento del vincolo contrattuale di cui al presente Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a restituire immediatamente il cantiere, per la parte dallo stesso posseduta, alla Committente e/o F-ING nello stato in cui si trova al momento del ricevimento della comunicazione di recesso o di risoluzione (dopo avere ricevuto il saldo di ogni importo allo stesso dovuto dalla Committente).

13.3. Nella data e l'ora che saranno indicate dalla Committente, la Committente e l'Appaltatore redigeranno in contraddittorio, con l'assistenza del Direttore dei Lavori, un verbale di riconsegna allo scopo di accertare l'esatta situazione in cui le Opere si troveranno alla data di ricevimento di detta comunicazione. Nel detto verbale verranno contabilizzati altresì gli importi degli lavori in essere.

13.4. L'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere dal cantiere, senza indugio, i mezzi e le attrezzature di sua proprietà che non siano destinate a far parte dell'Opera.

13.5. Nel caso in cui, a seguito della risoluzione o del recesso del presente Contratto, l'Appaltatore ritardi la consegna del cantiere alla Committente, o non lo liberi da persone o cose secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 2.000 (duemila/00) per ogni giorno solare di ritardo.

13.6. Fermo restando quanto previsto in altre clausole del presente Contratto e senza pregiudizio per l'attivazione degli altri rimedi di legge da parte della Committente, quest'ultima avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a. nel caso in cui le penali da ritardo indicate nel precedente art. 11 eccedano il 10% del Corrispettivo, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b. a seguito della eventuale sospensione dei lavori ordinata ai sensi del presente Contratto, nel caso in cui gli stessi non vengano riavviati dall'Appaltatore entro giorni 10 (dieci) dalla relativa richiesta fatta per iscritto dalla medesima Committente e/o F-ING;
- c. al di fuori delle ipotesi consentite dal presente Contratto, l'Appaltatore abbandoni l'esecuzione dei lavori o persista nella sospensione delle attività per la realizzazione di tali lavori per più di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'intimazione scritta a riprendere i lavori fatta dalla Committente e/o F-ING;
- d. nel caso di gravi violazioni in cantiere delle prescrizioni in tema di lavoro, sicurezza ed igiene per i lavoratori previste dalla normativa applicabile ed in particolare dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e. l'Appaltatore non provveda a pagare i propri subappaltatori, i fornitori ed i propri dipendenti, e non provveda ai versamenti spettanti sulla base della normativa applicabile agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché alla Cassa Edile;
- f. grave inadempimento all'obbligo di realizzare l'Opera in conformità alla normativa menzionata all'articolo 2.1, nonché agli articoli 15 e 16;
- g. violazione dell'obbligo di consegnare i Progetti Esecutivi;
- h. grave inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 7;

- i. mancata nomina del rappresentante / responsabile di Progetto dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 8.4;
- j. grave inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 10;
- k. violazione dell'obbligo di porre rimedio alle difformità riscontrate in sede di collaudo;
- l. violazione dell'obbligo di stipulare e mantenere in vita le coperture assicurative di cui all'articolo 14;
- m. violazione degli obblighi in materia di sicurezza di cui agli articoli 16.1 e 16.2;
- n. violazione dei limiti al diritto di sub-appaltare e/o del divieto di cessione del presente Contratto di cui all'articolo 17.1;
- o. violazione dell'obbligo di recedere dai contratti di sub-appalto ai sensi dell'articolo 17.2.

La risoluzione del Contratto ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione da parte dell'Appaltatore, restando escluso ogni effetto retroattivo della stessa.

ARTICOLO 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

14.1. Per tutta la durata del presente Contratto e sino all'ultimazione delle proprie obbligazioni, l'Appaltatore deve, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, stipulare e mantenere operanti - a proprie spese e cura - idonee polizze di assicurazione (copia delle quali è qui acclusa *sub Allegato 14.1*) con primaria compagnia di assicurazione, di gradimento e con un testo preventivamente approvato dalla Committente, ed in particolare:

- a) polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile) a copertura dei danni ai dipendenti e/o eventuali lavoratori non dipendenti, nonché di terzi con un massimale unico di copertura non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro ed in aggregato;
- b) R.C.O. con un massimale unico di copertura, con eventuale franchigia a carico dell'Appaltatore non inferiore al Corrispettivo di cui all'art. 6.1 per ciascun sinistro;
- c) Rimangono in capo all'Appaltatore tutte le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate (Impermeabilizzazioni, pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, vetri), per errata posa in opera o per difetto di prodotti impiegati, che rendano le opere non idonee per la destinazione d'uso. L'Appaltatore a sua discrezione potrà attivare una copertura assicurativa RPO (Rimpiazzo e Posa in Opera).

14.2. L'Appaltatore dovrà, entro la data di inizio dei lavori, fornire alla Committente copia delle ricevute dei pagamenti dei premi relativi alle suddette polizze o certificato di copertura.

14.3. In ogni caso, le assicurazioni non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l'Appaltatore risponde in proprio a copertura di eventuali franchigie o qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali delle polizze.

14.4 Il Committente, a propria cura e spese, stipulerà polizza CAR Cantiere (e successiva Decennale Postuma) sotto la cui responsabilità rientrerà l'attività dell'Appaltatore. I costi per la stipula della polizza sono esclusivamente a carico del Committente.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

15.1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

15.2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

15.3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, dandone adeguata motivazione.

15.4. I lavoratori dipendenti dall'Appaltatore - anche saltuariamente impiegati - per l'esecuzione dei lavori nel luogo oggetto dell'appalto dovranno essere tutti:

- a) regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro e paga dell'Appaltatore;
- b) assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- c) regolarmente inquadrati e retribuiti come da contratto di lavoro applicato.

15.5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, dare prova di provvedere al versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali a favore dei lavoratori medesimi, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia.

15.6. Allo scopo di consentire alla Committente un adeguato controllo su quanto sopra indicato, l'Appaltatore - anteriormente all'inizio dei lavori commissionati - dovrà trasmettergli dichiarazione scritta ex D.P.R. 28 Dicembre n 445 e successive modifiche e integrazioni (atto notorio) sull'avverarsi delle condizioni di cui al paragrafo 16.5, allegando la seguente documentazione:

- a) richiesta di accesso al luogo oggetto dell'appalto ove si dovranno eseguire i lavori, indicando numero e nominativi dei lavoratori dipendenti cui la richiesta si riferisce;
- b) numero della posizione previdenziale INPS;
- c) numero della/e posizione/i assicurativa/e INAIL;
- d) estratto del Libro Unico del Lavoro riportante i nomi del personale impiegato nell'appalto;
- e) copia di visura della CCIAA non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data di stipula del presente Contratto;
- f) dichiarazione che verranno tempestivamente comunicate alla Committente tutte le eventuali successive modifiche alla situazione documentata.

ARTICOLO 16 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

16.1. L'Appaltatore dichiara che ha preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, emesso dal Coordinatore della Sicurezza - accluso al presente Contratto quale Allegato 16.1 - e si impegna ad attenersi scrupolosamente a quanto in esso contenuto.

16.2. L'Appaltatore, ai fini della verifica tecnico-professionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari allo svolgimento dell'Opera e di mantenerli per tutta la durata del

Contratto, avendo comprovato tali qualità mediante la consegna al Responsabile dei Lavori della documentazione prevista dall'articolo 90, comma IX, lettere (a) e (b) del Decreto Sicurezza. Tali requisiti dovranno essere provati anche dalle imprese subappaltatrici di cui si servirà l'Appaltatore per l'esecuzione dell'Opera. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente tutte le eventuali successive modifiche alla situazione documentata.

16.3. L'Appaltatore redigerà e fornirà il Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

16.4. Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere di provata capacità, esperienza e idoneo a svolgere gli incarichi oggetto del presente Contratto. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dell'operato dei propri addetti al servizio e di quello di eventuali suoi fornitori.

16.5. Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele che, a suo insindacabile giudizio, ritenga di dover attuare allo scopo di evitare danni a persone o cose.

16.6. Sarà quindi onere e totale responsabilità dell'Appaltatore assumere i provvedimenti, le cautele e le necessarie iniziative, informare i propri collaboratori e - in generale - attuare le norme di buona tecnica atte ad impedire, durante l'esecuzione dei lavori, danni alle persone e alle cose, con particolare specifico riguardo all'osservanza delle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

16.7. In caso di accertate e gravi violazioni alle disposizioni di legge, la Committente risolverà il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ.

16.8. L'Appaltatore ha la completa responsabilità dei lavori affidatigli dalla Committente per tutti i conseguenti effetti anche nei confronti di terzi; l'Appaltatore si renderà, perciò, civilmente e penalmente responsabile dei sinistri e dei danni diretti o indiretti conseguenti all'esecuzione dei lavori affidatigli, sia che dovessero verificarsi a danno dei propri dipendenti, sia che si verificassero a danno di terzi.

16.9. In caso di infortunio sul lavoro occorso a dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore, saranno a suo totale carico le indennità o i risarcimenti che comunque dovessero spettare a favore di chiunque ne avesse diritto, dichiarando fin d'ora del tutto sollevata la Committente da qualsiasi molestia o pretesa.

16.10. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad attuare con cura le misure di prevenzione e protezione a favore dei propri lavoratori e dipendenti e ad esercitare, personalmente o mediante propri incaricati, i necessari controlli onde garantire che i lavori assegnati si svolgano secondo le modalità previste dal presente Contratto.

16.11. L'Appaltatore dovrà fornire a tutti i propri dipendenti le informazioni e la formazione affinché essi siano in grado di evitare danni a sé o ai terzi presenti nel luogo di esecuzione o di pertinenza dei lavori.

16.12. L'Appaltatore è tenuto a dare piena applicazione a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, informerà eventuali altri subappaltatori dei rischi conseguenti alle interferenze tra i diversi lavori che si svolgono contemporaneamente presso il cantiere.

16.13. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei propri lavoratori dipendenti i dispositivi di protezione individuali appropriati ai rischi ambientali e inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare nel cantiere di lavoro, esigendone l'impiego e l'uso puntuale.

16.14. I dispositivi di protezione individuale di cui al punto precedente, per quanto possibile, dovranno essere concessi in uso personale e dovranno possedere i requisiti di resistenza e di idoneità previsti dalla legge, nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione.

16.15. L'Appaltatore si impegna a ridurre i rischi adottando misure e tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, un'adeguata organizzazione del lavoro.

16.16. Nel caso in cui le particolari condizioni del lavoro dovessero consigliare specifici impianti e/o attrezzature per la tutela fisica dei lavoratori addetti (impianto per aspirazione fumi, abbattitore per polveri o rumori, reti anticaduta, piattaforme sospese), l'onere, la responsabilità dell'approvvigionamento le modalità operative restano comunque a carico dell'Appaltatore.

16.17. L'Appaltatore dichiara sollevata la Committente da ogni responsabilità connessa con l'eventuale esposizione a rischio professionale, di qualsiasi tipo e origine, dei lavoratori impiegati nell'appalto.

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE

17.1. L'Appaltatore potrà subappaltare la realizzazione dell'Opera - ovvero di parti della stessa - soltanto se di comune accordo con la Committente, fatta salva la previa verifica positiva, da parte del Responsabile dei Lavori, dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori. Ad ogni buon conto, su richiesta della Committente, l'Appaltatore dovrà astenersi dallo stipulare contratti di subappalto con subappaltatori che la Committente ritenesse non idonei.

17.2. Resta inteso che - su richiesta della Committente - l'Appaltatore dovrà recedere dai contratti di subappalto indicati dalla Committente.

17.3. È consentito il subappalto limitato ad un solo livello successivo. Resta escluso, in qualsiasi forma, il subappalto dei lavori oltre il secondo livello, e l'Appaltatore si impegna a far sì che tale divieto venga rispettato dai propri subappaltatori.

17.4. Il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore.

17.5. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 17.1, la Committente autorizza sin d'ora l'Appaltatore a sub-appaltare parte delle Opere alle seguenti ditte e società, fermo restando il rispetto - da parte dei sub-appaltatori - dei requisiti professionali di cui al presente Contratto, di cui l'Appaltatore rimane responsabile:

- RASCOM 22 SRL – VIA CENISIO 50- 20154 MILANO P.IVA 12190800966
- STRADE E SERVIZI SRL VIA GIOTTO 3 20145 MILANO P.IVA 02146990185

ARTICOLO 18 - ACCESSO IN CANTIERE

18.1 L'Appaltatore si impegna a far accedere in cantiere solo personale rientrante nella lista che dovrà essere preventivamente trasmessa alla Committente e/o F-ING. Tale personale dovrà identificarsi e sarà registrato a cura di F-ING e/o da terze parti incaricate da quest'ultimo. Inoltre, il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà garantire:

- a) la corretta conduzione tecnica dei lavori in questione;
- b) una adeguata gestione dei lavoratori dipendenti dall'Appaltatore, in particolare rispetto alle regole esistenti negli edifici vicini e nelle aree esterne di dipendenza degli stessi.
- c) una puntuale applicazione delle vigenti norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

19.1. Qualora le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo nel caso in cui una qualsiasi controversia di carattere tecnico sorgesse - tra le medesime Parti - in relazione all'oggetto del presente Contratto, e qualora tale controversia non possa essere risolta entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal giorno in cui la stessa è stata resa nota per iscritto dalla Parte più diligente, la relativa decisione tecnica - in via definitiva e vincolante - sarà sottoposta ad un esperto con qualifica di ingegnere civile iscritto all'Albo degli Ingegneri da almeno 15 (quindici) anni e funzione di arbitratore (l'“**Esperto**”), scelto di comune accordo tra le Parti. In caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le Parti circa la nomina dell'Esperto entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, la nomina sarà operata - a richiesta della Parte più diligente - dal presidente degli Ordine degli Ingegneri di Milano entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dalla relativa richiesta. Qualora il presidente degli Ordine degli Ingegneri di Milano non provveda entro il termine sopra indicato, la Parte più diligente farà richiesta al presidente del Tribunale di Milano. Le seguenti regole si applicheranno in merito alla decisione dell'Esperto:

- a) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla nomina dell'Esperto, quest'ultimo dovrà tenere una riunione con le Parti per consentire a queste ultime di formulare le proprie richieste ed istanze, anche mediante la produzione di memorie e documenti, restando inteso che l'Esperto deciderà in merito alla questione sottopostagli entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla riunione anzidetta, dandone comunicazione scritta;
- b) le commissioni ed i costi relativi all'intervento dell'Esperto saranno sostenuti dalla Parte soccombente.

19.2. Le Parti si adopereranno per risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia non di carattere tecnico derivante da, o relativa a, l'interpretazione, la validità, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente Contratto (la “**Controversia**”). In particolare, le Parti dovranno in primo luogo cercare di definire la Controversia entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui una Parte ne abbia comunicato per iscritto l'esistenza. Laddove non fosse possibile giungere ad una soluzione amichevole della Controversia nel corso della predetta fase di conciliazione, la definizione di tale Controversia sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

ARTICOLO 20 - DISCIPLINA ANTICORRUZIONE

20.1. L'Appaltatore si impegna a non offrire a terzi, a non sollecitare, accettare o farsi promettere per sé stesse o per altri, direttamente o indirettamente, doni o altri vantaggi che sono o possono essere considerati quale pratica illecita o di corruzione.

ARTICOLO 21 - UNITED STATES FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT

21.1. Le Parti sono a conoscenza del fatto che la Committente, i suoi dipendenti e dirigenti sono soggetti alla normativa denominata “United States Foreign Corrupt Practices Act” (la “**FCPA**”) e, pertanto, tutte le parti interessate dal presente Contratto e/o terze parti sono soggette al rispetto di tale FCPA. Inoltre, né l'Appaltatore né nessun altro soggetto che agirà in nome e per conto di quest'ultimo offrirà pagamenti o darà oggetti di valore a dei funzionari pubblici, politici, dirigenti di organizzazioni pubbliche internazionali o ad altre persone che possano avere come scopo quello di pagare o dare questi oggetti di valore a funzionari pubblici, politici, dirigenti di organizzazioni pubbliche internazionali, al fine di influenzare atti pubblici o decisioni che possano assicurare vantaggi alle parti interessate dal presente Contratto.

ARTICOLO 22 - VARIE

22.1. Elezione del domicilio

22.1.1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti domicili:

- **Prologis Italy LXIX S.r.l.**, Via Marina 6, 20121 - Milano; P.E.C.: prologisitalylxix@legalmail.it; c.a. Sandro Innocenti;
- **Buildtech S.r.l.s.**, Viale Pavia 16, 26900 Lodi (LO), P.E.C.: buildtech@cenaspec.it ; c.a. Sig.ra Elisa Carolina Esposti.

22.1.2. La comunicazione si intenderà ricevuta dall'altra Parte alla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero del messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.). Ogni variazione nei suddetti indirizzi sarà inefficace, laddove non comunicata all'altra Parte presso il domicilio eletto.

22.2 Negoziazione del Contratto

22.2.1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi e ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, che il presente Contratto è stato negoziato in ogni suo articolo.

22.3. Riservatezza

22.3.1 L'Appaltatore si impegna e garantisce di mantenere e far mantenere ai subappaltatori e ai propri fornitori - nonché ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti - il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa alla Committente e/o all'Opera, alle trattative concernenti il presente Contratto e allo svolgimento dell'appalto.

ARTICOLO 23 - SPESE E TRATTAMENTO FISCALE

23.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico della Committente.

23.2. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni.

Letto il presente Contratto e ritenutolo conforme alle loro volontà, le Parti lo sottoscrivono in duplice esemplare.

Milano, **9 Marzo 2026**

La Committente

L'Appaltatore
